

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
SMA NEGERI KHUSUS KEBERBAKATAN OLAAHRAGA PROVINSI SULAWESI
SELATAN
tentang
LOKASI PEMANFAATAN LAHAN TERBUKA HIJAU

Nomor : 0903/U000000/2024-S0

Nomor : 421.3/456 SMANKO/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-08-2024)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SMA NEGERI KHUSUS KEBERBAKATAN OLAAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN** berkedudukan di Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar didirikan berdasarkan surat keputusan Nomor 30 Tahun 2013 Nomor 188.4/PD8/1286/2013 tanggal 24 September 2013 dalam hal ini diwakili oleh **A. Syamsualam, S.Pd., M.Si** selaku **Kepala Sekolah**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.25/13/2023 tanggal 6 Juni 2023, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **Sekolah SMA NEGERI KHUSUS KEBERBAKATAN OLAAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang berkehendak memberikan olahan air bersih dalam pengelolaan lahan terbuka hijau milik **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sekolah SMA NEGERI KHUSUS KEBERBAKATAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN yang menerima pemberian air bersih untuk pengelolaan lahan terbuka hijau yang dimiliki.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pemanfaatan lahan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 **RUANG LINGUP**

1. **PARA PIHAK** bersedia mengikatkan diri dalam perjanjian pemanfaatan lahan terbuka hijau yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pasokan air bersih olahan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai pemanfaatan penyiraman lahan terbuka hijau yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** memiliki objek lahan terbuka hijau seluas **±29.388 m²** (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan) yang akan dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** membantu menyediakan tanaman *hydroponik* untuk edukasi siswa **PIHAK KEDUA** dan media penyiraman tanaman hijau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 **JAMINAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa air yang dialirkan ke objek lahan terbuka hijau merupakan air yang telah memenuhi baku mutu pengujian dari laboratorium terakreditasi dan tersertifikasi.
2. Objek lahan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK KEDUA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada Pihak Ketiga.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengalirkan air ke objek lahan terbuka hijau milik **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak mempergunakan objek lahan terbuka hijau tersebut untuk tujuan pemanfaatan sesuai dalam perjanjian ini;
- 3) **PIHAK PERTAMA** membuat bangunan atau galian-galian di sekira objek lahan terbuka hijau guna untuk pengairan air pada objek lahan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 4) **PIHAK PERTAMA** wajib menjamin baku mutu air yang dialirkan sesuai dengan standar baku mutu air bersih yang berlaku.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pasokan air pada objek lahan terbuka hijau;
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** apabila akan dilakukan perubahan pada struktur dan pengelolaan pengairan air bersih;
- 3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan objek lahan terbuka hijau sesuai dengan perjanjian ini.
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat perubahan pada lokasi pemanfaatan lahan yang dimaksud dalam perjanjian ini.

PASAL 4 KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

1. Segala kerusakan struktur bangunan gedung akibat pembangunan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KEDUA** akibat kerusakan pada bangunan Rumah yang diakibatkan oleh *force majeure*.
yang dimaksud dengan *force majeure* adalah:
 - A. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan Perjanjian ini.
 - B. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang.

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri perjanjian pemanfaatan lahan ini dengan ketentuan, terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK**

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;

2. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri perjanjian pemanfaatan lahan ini sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, jika ada perubahan bangunan dan atau pemanfaatan lahan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;

PASAL 6

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Bilamana musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Kota Makasar.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-08-2024)** ini sampai dengan tanggal **Delapan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (18-08-2027)**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang otomatis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.

PASAL 8

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 **KETENTUAN LAIN**

Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) berbunyi sama dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** di Kota Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAY



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

PIHAK KEDUA

**SMA NEGERI KHUSUS
KEBERBAKATAN OLAAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


51FDAALX250656156

A. Syamsualam, S.Pd., M.Si
Kepala Sekolah

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :